

वदिशमा_लगानी_गर्न_प्रतबिन्ध_लगाउने_ऐन_२०२१

English title: Act to Prohibit Investment in Foreign Countries, 1964

वदिशमा लगानी गर्न प्रतबिन्ध लगाउने ऐन, २०२१ । लालमोहर र प्रकाशन मिति। २०२१ । ५ । १३ । संशोधन गर्ने ऐन । १. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १ । ७ । २०२१ सालको ऐन नं. ११ । वदिशमा लगानी गर्न प्रतबिन्ध लगाउने व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना: सर्वसाधारण जनताको आर्थिक हित कायम राख्न वदिशमा लगानी गर्नमा प्रतबिन्ध लगाउने व्यवस्था गर्नु वाञ्छनीय भएकोले, । नेपाल सरकारले यो ऐन बनाएको छ । १. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “वदिशमा लगानी गर्न प्रतबिन्ध लगाउने ऐन, २०२१” रहेको छ । (२) यो ऐन नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । भित्र वा बाहिर जहाँसुकै रहे बसेको भए तापनि सबै नेपाली नागरिक र नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । भित्र स्थापित भएको सङ्घीय संस्थाहरूलाई लागू हुनेछ । (३) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) “लगानी” भन्नाले देहायबमोजिमको काम कुरामा गरिने लगानी सम्झनु पर्छ:- । (१) वदिशी सेक्युरिटी, । (२) वदिशी फर्मको साझेदारी, । (३) वदिशी बैङ्क एकाउन्ट, । (४) वदिश स्थिति घर जग्गा, । (५) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिएको बाहेक वदिशमा गरिने अरू जुनसुकै किसिमको नगदी वा जमिनी लगानी । (ख) “वदिशी सेक्युरिटी” भन्नाले वदिशमा सर्जिना वा नष्काशन गरिएको सेक्युरिटी र साँवा वा ब्याज कुनै वदिशी मुद्दामा वा वदिशमा भुक्तानी हुने वा हुन सक्ने सेक्युरिटी सम्झनु पर्छ । (ग) “सेक्युरिटी” भन्नाले शेयर, स्टक, बण्ड, डबिञ्चर, डबिञ्चर स्टक र सरकारी सेक्युरिटी, सेक्युरिटीको डिपोजिटको सम्बन्धमा डिपोजिटको रसिद र युनिट ट्रष्टको युनिट वा सब युनिट सम्झनु पर्छ र यो शब्दले सेक्युरिटी उपरको हकको प्रमाणपत्र समेत जनाउँछ । ३. वदिशमा लगानी गर्नमा प्रतबिन्ध: (१) यो ऐन प्रारम्भ भएपछि कसैले वदिशमा कुनै किसिमको लगानी गर्न हुँदैन । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले कुनै खास किसिमको लगानीको सम्बन्धमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सो उपदफामा लेखिएको प्रतबिन्ध नलाग्ने गरी छुट दनि र त्यसरी छुट दिएको लगानीको कसिमि, हद, अवधि र तत्सम्बन्धी अन्य आवश्यक शर्तहरू तोक्न सक्नेछ । ४. दण्ड सजाय: कसैले यो ऐनको वा यस ऐन अन्तर्गत जारी गरिएको सूचना, आदेश वा निर्देशनको उल्लङ्घन गरी कुनै काम कुरा गरेमा नजिलाई बगिबमोजिम जरिवाना वा छ महिनिसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । स्पष्टीकरण: यस दफाको तात्पर्यको लागि बगिबमोजिम भन्नाले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत जारी गरिएको सूचना, आदेश वा निर्देशनको उल्लङ्घन गरी वदिशमा गरेको लगानीको रकम सम्झनु पर्छ । (२) उपदफा (१) अन्तर्गत सजाय हुने कसूरमा सजाय पाएका व्यक्तिले सो सजायको आदेशको सूचना पाएपछि पनि सो कसूर हुने काम कुरा जारी राखेमा नजिलाई त्यस्तो प्रत्येक दिनको नमित्त पचास रुपैयाँका दरले जरिवाना हुनेछ । ५. सरकार वादी हुने: यो ऐन अन्तर्गत सजाय हुने कसूर सम्बन्धी मुद्दामा नेपाल सरकार वादी हुनेछ ।